



KOMBAX
FROM HYPE TO HISTORY

GUÍAS PROFESIONALES
EDICIÓN R100.1

KOMBAX GUÍAS

PATROCINIO Y COLABORACIONES

Patrocinio, donación y convenio no son lo mismo. Cómo clasificar la operación antes de firmar, facturar o prometer ventajas fiscales.

PARA QUIÉN

Clubes, organizadores y deportistas que buscan o gestionan patrocinadores

REVISIÓN

22/09/2026

EDICIÓN

R100.1 · KOMBAX

PATROCINIO Y COLABORACIONES

Antes de empezar (versión rápida)

1. Qué resuelve esta guía
2. La decisión que tienes que tomar
3. Tipos de operación
4. El marco que se aplica
5. Contenido mínimo de un acuerdo de patrocinio
6. Errores frecuentes
7. Caso práctico
8. Checklist
9. Qué cambia según el territorio
10. Cuándo pedir ayuda
11. Fuentes comentadas
12. Verificado hasta y comprueba justo antes de actuar

Las etiquetas distinguen obligación legal, requisito administrativo o federativo, condición del recinto, buena práctica y recomendación KOMBAX.
Si un dato aparece pendiente, no lo conviertas en requisito hasta verificarlo en la fuente competente.

Antes de empezar (versión rápida)

- **Patrocinio publicitario** = el patrocinador da dinero para tu actividad y tú colaboras en su publicidad (Ley General de Publicidad, art. 22). Es una operación con contraprestación. **Obligación legal**
- **Donación** = aportación sin contraprestación. Solo genera deducción fiscal para el donante si tu entidad es beneficiaria del mecenazgo según la Ley 49/2002, y la mayoría de clubes no lo son. **Obligación legal** — **Requiere profesional**
- **No prometas ventajas fiscales** sin comprobar que tu entidad puede darlas. **Recomendación KOMBAX**
- **La imagen de los deportistas no se cede con el patrocinio del club.** Necesita su autorización, y con menores hay límites (B1). **Obligación legal**

1. Qué resuelve esta guía

Te ayuda a clasificar la operación, a redactar lo esencial del acuerdo y a evitar los errores fiscales y de imagen más comunes.

2. La decisión que tienes que tomar

¿Qué da cada parte y qué recibe a cambio? De la respuesta depende la clasificación, la factura, los impuestos y lo que puedes prometer.

3. Tipos de operación

Operación	Qué es	Consecuencia típica
Patrocinio publicitario	Dinero a cambio de visibilidad (logo, menciones, naming, contenido)	Factura del club; normalmente sujeta a IVA; renta de actividad económica (A2)
Colaboración en especie	Material, servicios o espacio a cambio de visibilidad	Operación con contraprestación; valorar y documentar
Donación	Aportación sin contraprestación	Deducción para el donante solo si la entidad cumple la Ley 49/2002
Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general	Ayuda económica a una entidad acogida a la Ley 49/2002 a cambio de difundir la participación del colaborador	Solo para entidades beneficiarias de la Ley 49/2002

4. El marco que se aplica

Norma	Qué establece	Nivel
Ley 34/1988 General de Publicidad, art. 22	Definición del contrato de patrocinio publicitario	Obligación legal
Ley 49/2002 (reformada por el RDL 6/2023)	Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, mecenazgo y convenios de colaboración empresarial	Obligación legal — Requiere profesional

Norma	Qué establece	Nivel
Ley del IVA y del Impuesto sobre Sociedades	Tributación del patrocinio (A2)	Obligación legal
LO 1/1982 y LO 1/1996	Imagen de deportistas y de menores (B1, B2)	Obligación legal
LSSI y RGPD	Si el patrocinador quiere comunicarse con tus socios o asistentes (B2)	Obligación legal

5. Contenido mínimo de un acuerdo de patrocinio

Plantilla de trabajo KOMBAX (no es un modelo oficial)

1. Partes, con NIF y representante.
2. Objeto: qué actividad se patrocina (temporada, evento, deportista).
3. Aportación del patrocinador: importe, calendario de pagos, IVA.
4. Contraprestaciones del club: soportes, tamaños, menciones, redes, entradas, naming. Sé concreto.
5. Uso de marcas: quién aprueba los diseños y límites de uso.
6. Imagen de deportistas: solo con su autorización; menores con B1.
7. Exclusividad por sector, si la hay.
8. Duración y renovación.
9. Cancelación del evento: qué pasa con los pagos y las contraprestaciones.
10. Métricas, si se prometen (alcance, asistentes), y cómo se miden.
11. Protección de datos: sin cesión de datos de socios o asistentes sin base legal.
12. Resolución de conflictos.

6. Errores frecuentes

- Emitir un “certificado de donación” por lo que en realidad es patrocinio, o sin ser entidad beneficiaria.
- Patrocinio sin factura o cobrado en efectivo.
- Usar la imagen de un deportista en la campaña del patrocinador sin su autorización.
- Prometer al patrocinador la base de datos de socios.
- No prever la cancelación del evento.

7. Caso práctico

Supongamos que una marca entrega 5.000 euros a cambio de que su logo aparezca en el cartel, en la lona del ring y en la retransmisión, y pide al club un certificado de donación “para desgravar”.

- **Clasificación:** hay contraprestación publicitaria, así que es patrocinio, no donación.
- **Factura:** el club factura el patrocinio con el IVA que corresponda (A2). Requiere profesional
- **Certificado:** no procede emitir un certificado de donación por una operación de patrocinio, y el club solo podría emitir certificados de donaciones si fuera entidad beneficiaria del mecenazgo.
- **Imagen:** si el patrocinador quiere usar fotos de deportistas, hace falta su autorización.

8. Checklist

Plantilla de trabajo KOMBAX

Punto	Quién	Evidencia
Operación clasificada	Tesorería	Nota
Acuerdo firmado con contraprestaciones concretas	Presidencia	Contrato
Factura e IVA revisados	Tesorería / asesoría	Factura
Autorizaciones de imagen necesarias	Comunicación	Formularios
Entregables cumplidos y documentados	Comunicación	Fotos, informes

9. Qué cambia según el territorio

Poco: el régimen es estatal. Algunas comunidades tienen incentivos fiscales propios al mecenazgo en tributos autonómicos. **Requiere profesional**

10. Cuándo pedir ayuda

Certificados de donación, patrocinio de deportistas individuales, aportaciones en especie importantes, naming o exclusividades, operaciones con empresas de otros países.

11. Fuentes comentadas

- Ley 34/1988, art. 22. **BOE**
- Ley 49/2002. **BOE** · Reforma por el **RDL 6/2023** (resumen en Iberley, fuente secundaria). **Iberley**

12. Verificado hasta y comprueba justo antes de actuar

Verificado hasta: 22/09/2026. **Comprueba:** si tu entidad es beneficiaria del mecenazgo, el IVA aplicable y los incentivos autonómicos.

KOMBAX Guías · C8 · Verificado hasta 22/09/2026 · Información general; no sustituye asesoramiento profesional individualizado.